

न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नहुने अवस्था:

निष्पक्षता, न्यायिक पुर्वाग्रह र
अयोग्यताको स्वयं घोषणा
आनन्द मोहन भट्टराई

प्रस्तुतिकरणको खाका

- विषय प्रवेश
- न्यायिक निष्पक्षता र आग्रह
- के हो अयोग्यताको स्वयं घोषणा
- आयोग्यताको स्वयं घोषणाको सीमा
- आर्थिक स्वार्थ र अयोग्यताको स्वयं घोषणा
- इजलास छनौट, मुद्दा हेर्ने जिद्दि र अयोग्यताको स्वयं घोषणा

बिषय प्रवेश

- निष्पक्षता न्यायाधीशको गहना
- व्यवहारतः कसरी सुनिश्चित गर्ने
- कानूनी व्यवस्था
- साविक मुलुकी ऐनको दफा ३०
- देकासं २७१ फौकासं २७६

न्यायिक निष्पक्षता र आग्रह

Judicial impartiality and Bias

- निष्पक्षता: पुर्व धारणा बेगरको अवस्था
- लोकतन्त्र र विधिको शासनको लागि अपरिहार्य
- लोकतन्त्रमा सरकार विधिको शासन अन्तरगत चलेको छ वा छैन भनी निष्पक्षता पुर्वक हेर्ने र
- सरकार गठन देखि सरकार सञ्चालन सम्मका बिवादहरु हेर्ने निष्पक्ष निकाय जरुरी हुन्छ।
- निष्पक्षता र विचारमा स्थिरता बीचको विभेद
- विचारमा स्थिरता आग्रह होइन

- निस्पक्षता विचार सुन्य अवस्था होइन, न्यायाधीशका पनि विचार हुन सक्छन; आवेग संवेग कुनै विषयमा राय पनि हुन सक्छ तर ती कुनै कुराले न्यायलाई प्रभावित हुन दिनुहुदैन
- नजिरको सिद्धान्तले पनि निश्चित अवस्थामा विचारको बदलावलाई स्वीकार गर्छ
- The doctrine of precedent does not compel your lordship to follow a wrong path until you fall over the edge of the cliff- Lord Denning

के हो अयोग्यताको स्वयं घोषणा?

- Disqualification and recusal- difference
- तर रिक्जुजल को आधार पनि कानून र अदालतले अनुशरण गरिआएको व्यवहार हो
- Recusal-कारण खुलाउने वा नखुलाउने?
- अवं ३० नं को ऐतिहासिक आधार- मन्त्र सुनाउने गुरु, नाता, झगडिया र कारोवार
- देकासं २७१ पक्षले पनि निवेदन दिन सक्छ
- कहिले दिने?
- USA- bias and prejudice- party may file affidavit
- Judge may also recuse if there is objective ground to do so.

- विवाद वारे पहिले जानकारी भएको अवस्था
- पहिले वकिल भई काम गरेको वा आफ्नो फर्मले मुद्दा हेरेको
- आफ्नो वा परिवारको कुनै सदस्यको आर्थिक वा अन्य स्वार्थ भएको अवस्था
- Recusal मुद्दाको शुरु मै गर्नु राम्रो हुन्छ
- आफ्नै छाँया देखि भाग्ने वा वस्तुनिष्ठ अवस्था हुनुपर्ने
- Duty to sit v duty to recuse?- dissolution case

न्यायाधीशहरूको आचार संहिता २०६५

- न्यायाधीशले मुद्दाक सुनुवाईवाट अलग राख्नुपर्ने अबस्था
- मुद्दाको कुनै खास पक्षप्रति आग्रह वा पुर्वाग्रह भएमा
- विवादित मुद्दाको प्रमाण सम्बन्धी तथ्यमा पुर्व जानकारी भएमा
- साक्षी वा कानून व्यवसायीको रुपमा काम गरेको भएमा
- बिवादकको परिणाममा न्यायाधीश वा परिवारको प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ भएमा

- जिल्लामा अर्को न्यायाधीश नभएमा के गर्ने-
आवश्यकताको सिद्धान्त
- थुनछेक गरेको मुद्दा
- विपक्षी झिकाएको मुद्दा
- तायदाती आदेश गरेको मुद्दा
- अन्तरिम आदेश गरेका मुद्दा
- अनुमति दिएका मुद्दा
- नेपालमा न्यायाधीशहरूले कस्ता मुद्दा हेरेका छैनन्?

अयोग्यताको स्वयं घोषणाको सीमा

- एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको नजरमा निष्पक्ष नदेखिने स्थिति
- निस्पक्ष नरहेको स्थिति- र निस्पक्ष नरहेको आशंका हुने स्थिति-
- एउटा कानून विरुद्धको स्थिति हो भने अर्को अचार उल्लंघनको अवस्था हुन सक्छ
- न्यायाधीशको कर्मचारीको निस्पक्षता???
- श्रीमति छोराछोरी कुनै ल फर्ममा संलग्न छ?
- शेयर स्वामित्व?

इजलास छनौट गर्ने जिद्दी र आयोग्यताको स्वयं घोषणा

- नेपाल: संसद विघटनको दोस्रो मुद्दा र मुद्दा हेर्ने र हेर्न नहुने जिद्दी
- भारत: अड्कल जज सिन्ड्रिम
- नरिमान द्वारा छोराको इजलासमा वहस
- फोरम सपिड र न्यायाधीशको भूमिका
- Calculated psychological offensives and mind games ...need to be strongly repulsed.
- Case of Pinochet and lord Hoffman

उपसंहार

- निस्पक्ष रहने र निस्पक्ष रहेको देखिने
- इजलासको पवित्रता प्रमुख विषय
- खुला दिमाग र खुला मनको खोजी
- बिवेकशील पर्यवेक्षक को दृष्टि महत्वपूर्ण
- यद्यपि सो पर्यवेक्षक को हो भन्ने कुरा तिलस्मी छ
- आचारका नियमहरूले परिस्थिति अनुसार काम गर्न छुट दिन्छन- यी कुनै ढुङ्गामा लेखिएका अक्षर होइनन

- What happens if the judge declines to recuse-
does it become a matter of prohibition?